

《中国体彩报》订阅发行合同

甲方：宁夏体育彩票管理中心

乙方：宁夏银报智能印刷科技有限公司

为了促进中国体育彩票事业发展，扩大体育彩票在宁夏的宣传和影响，更好地为体彩事业服务，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，遵循自愿、平等、互利和诚信的原则，经友好协商，就订阅、发行《中国体彩报》（以下简称报纸）事宜订立本合同，双方共同遵守。

一、发行方式、范围和结算

1、乙方已获得相关单位的授权，有权对外发行销售《中国体彩报》，甲方从乙方处直接订阅由乙方印刷发行的《中国体彩报》，乙方负责甲方所订阅的《中国体彩报》的发行、投递业务。

2、《中国体彩报》（国内统一刊号：CN11-0097），由国家体育总局主管，每周出版三期，逢每周二、四、日出版，每期四开 16 版（其中第 1、第 8、第 9、第 16 版为彩色版面）。

3、自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，甲方为全区体彩销售站订阅《中国体彩报》，每期每个站点 3 份，每期订阅《中国体彩报》份数按实际配送数量计算，每份包干价格 1.3 元（含报纸、投递、排版、人工、税费等全部费用）。

4、订报费用结算方式：甲方按经甲方确认的实际配送数量计算报款，每季度结算一次，每季度结束后 个工作日内结算上一季度费用，并通过转账方式支付给乙方，付款前，乙方给甲方出具有效发票，否则甲方有权拒绝付款，且不视为甲方违约。



5、本合同期满后，如果乙方能够按照甲方需求履行各项义务，乙方在同等条件下有优先续订签约权。双方如继续合作，须另签合作合同。

二、合同的履行

1、甲方应向乙方提供《中国体彩报》订户资料（包括订户姓名、详细地址、邮编、电话、订阅数量等），便于乙方投递报纸。订户资料如有变化，甲方需将新地址书面通知乙方。乙方承诺，最晚在收到书面通知后的两期内完成新增、退订、地址变更手续，并在完成投递后次日内将投递情况书面反馈至甲方。

2、乙方按照甲方提供的订户资料按期及时将报纸投递至甲方指定地址。银川地区应于出报日 14:00 之前全部送达，其他地市于出报日 16:00 之前送达，偏远地区于出报日 19:00 之前全部送达。

3、双方应及时沟通情况，对读者反映的有关发行方面的问题共同协商予以解决。对投递出现问题的订户，乙方应做好登记记录，及时查明原因，向甲方和订户作出合理解释，并在次日予以补投。

4、乙方应向甲方提供合作期间《中国体彩报》出版刊期表。其间如果需要变更出版刊期的，应提前 3 日通知甲方。

5、乙方应在年终为甲方免费提供一份《中国体彩报》合订本。

三、甲方的权利和义务

1、甲方有权要求乙方按照甲方指定地址和订阅数量及时投递报纸。

2、甲方有权监督报纸投递的质量，并对投递中出现的投递不及时、不到位等问题提出相关的处罚措施。

3、甲方应协助、指导乙方做好报纸投递工作。

4、乙方因自身原因连续一个月或全年累计一个月无法保证甲方网点总数 95% 的配送率，甲方有权终止解除本合同，并追究乙方的违约责任。



四、乙方的权利和义务

1、乙方应确保与《中国体彩报》签订协议，有权在宁夏地区印刷发行《中国体彩报》。

2、乙方有权按约定收取甲方订报费用。

3、乙方应派专人负责管理甲方提供的订户资料，且有义务及时组织好报纸投递工作，或委托第三方做好报纸投递工作。乙方对所委托的第三方进行报纸投递时，应加强对第三方的监督与管理，并承担第三方投递的连带责任。

4、乙方必须按时、按量地将报纸投递给甲方指定地址，不得漏投或停投，也不得向投递网点收取车辆携带费等配送费用。

5、乙方有义务为甲方免费携带海报、宣传单等纸质宣传品配发至网点。

6、乙方应保证现有的报纸品质，且必须确保报纸的印刷质量。

7、乙方应对甲方提供的网点信息予以保密，不得向其代理人以外的第三方透漏或出售，由此造成的损失由乙方承担。

五、特别约定

1、为了更好的满足甲方市场需求，乙方须对甲方的工作予以关注和支持。乙方须根据甲方需求将每期《中国体彩报》第04版整版免费提供给甲方使用，由甲方自行编排安排内容，甲方乙方须在出版前一天下午19:00前将编排好的版面以电子邮件形式发给乙方甲方核对，核对无误后乙方须及时安排登载。如遇特殊情况无法登载，乙方须及时通知甲方，双方友好协商解决。

2、乙方负责协助甲方在中国体彩报其他版面刊登宣传稿件，一年不少于24篇。

六、违约责任



1、任何一方未执行或未适当执行合同条款，以及任何一方擅自终止合同的行为属于违约行为。合同的违约责任由合同签署双方承担，即甲方违约责任由宁夏体育彩票管理中心承担，乙方违约责任由宁夏银报印务有限公司承担。

2、合作期间，如甲方提供的配送网点中同一网点连续三期收不到报纸，乙方应当向甲方支付 1000 元违约金。

3、根据甲方收到的投诉记录，同一期内有 2%以上订户收不到报纸，乙方应当向甲方支付 3000 元违约金；连续出现此种情况 15 期，甲方有权解除合同。

4、接到网点投诉后，乙方或其委托的第三方如果态度恶劣，未能及时妥善处理，配合不积极，视为乙方违约，乙方应当向甲方支付 5000 元违约金。出现此种情况，甲方有权解除合同。

5、乙方有义务为甲方免费携带海报、宣传单等纸质宣传品配发至网点。如拒绝一次，应当向甲方支付 500 元违约金；如拒绝三次以上的，甲方有权解除合同。

6、乙方因自身原因全年累计一个月无法保证甲方网点总数 95%的配送率，甲方有权解除合同，乙方应向甲方承担 10000 元的违约金。

7、乙方擅自停止或更改甲方在《中国体彩报》第 04 版上刊登的内容，出现一次需向甲方承担 5000 元违约金；出现三次以上的，甲方有权解除合同。

8、乙方应当向甲方支付的违约金，甲方均有权从应付款项中扣除，应付款项不足以支付违约金的，乙方应当继续按本合同约定支付违约金。

9、甲乙双方签订合同后，如有一方未经协商一致擅自终止合同，违约方须赔偿对方损失。



10、因不可抗力（自然灾害、战争等）以及国家有关政策变化等不能归责于双方当事人的因素而影响合同正常执行的，不视为违约。

11、在合同期内，遇如以下事项，甲乙双方可以提前解除本合同，双方均不承担违约责任。

（1）《中国体彩报》依上级有关主管部门的命令撤销（包括因报纸的重大失误，出版权被撤消）。

（2）因不可抗力因素，包括自然灾害、战争以及国家法律法规及国家政策变化等社会事件致使本合同无法履行。

（3）出现本合同约定，可解除合同条款行为的。

（4）双方协商一致，书面确认可以解除合同。

七、任何一方没有行使其权利或者没有就对方的违约行为采取任何行动，不当被视为是对权利的放弃或对追究违约责任或赔偿义务的放弃。

任何一方放弃针对对方的任何权利，或放弃追究对方的任何过失，不当视为对任何其他权利或对追究其他过失的放弃。

甲乙双方所有的放弃权利的意思表示，应当以书面作出。

八、争议解决

甲乙双方在履行合同过程中如出现争议，应先友好协商解决；协商不能达成一致的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、附则

1、若本合同内任何条款于任何法律下成为无效、违法或不能执行时，本合同其余条款之有效性、合法性及执行性并不因此受损，甲乙双方仍需履行其余条款约定的义务。

2、合同未尽事宜，由双方友好协商解决或签订补充协议。

本合同的补充协议和附件，是本合同的有效组成部分，与本合同具有同



等法律效力。

3、合同自甲乙双方签字盖章之日生效。本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

4、与本合同有关的函件，双方均向本合同中列明的地址或电子邮箱送达。以快递方式送达的，快递寄出后三日视为送达；以电子邮件方式送达的，电子邮件发出即视为送达。

甲方（盖章）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电话：

电子邮箱：

开户行：

账号：

签订日期：

乙方（盖章）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电话：

电子邮箱：

开户行：

账号：

签订日期：

